

HSC | GLOBAL

IA APLICADA À REGULARIZAÇÃO • RDC 751/2022

APOSTILA DO ALUNO • MÓDULO 4

Dossiê técnico: o que a norma exige e como é verificado

Texto de estudo para acompanhar e revisar o Encontro 4

ENCONTRO	4, ao vivo
CARGA	2 horas
DOCUMENTO BASE	RDC Anvisa 751/2022, Arts. 55 a 58 e Anexo II
INSTRUTORA	Ana Paula dos Santos

Material de uso exclusivo para treinamento da HSC Global Group. É proibida a reprodução, total ou parcial, por qualquer meio, sem autorização prévia e por escrito. Todos os direitos reservados à HSC Global Group, conforme registro no INPI.

ANTES DE COMEÇAR

Como usar esta apostila

Esta apostila segue a sequência do Encontro 4, bloco a bloco, sem repetir os slides. Ela explica o mesmo conteúdo com outras palavras e outros exemplos, do ponto de vista de quem verifica um dossiê, como faria a Anvisa.

No início de cada capítulo, a faixa **Na aula** indica o bloco e os slides correspondentes, o exercício do caderno e o que observar enquanto assiste. Depois de cada capítulo há uma página de anotações com campos editáveis: digite direto no PDF (Adobe Acrobat Reader ou navegador) e salve, ou imprima e escreva à mão.

> **REGRA DE OURO DO CURSO**
>
> O que vale numa auditoria é o texto oficial vigente, não o resumo. Sempre que esta apostila citar um documento, abra o original pelo link e confira a revisão antes de usar.

•	Mapa do módulo: aula, apostila e caderno	3
1	O dossiê existe mesmo quando não é protocolado	4
2	O Anexo II, capítulo a capítulo	6
3	O que o dossiê contém e como é verificado	8
4	O que reprova sem exigência	11
5	Coerência entre documentos	13
6	Rótulo e instruções de uso	15
7	IA na verificação	17
8	Glossário	19
9	Para revisar	20

MAPA DO MÓDULO

Aula, apostila e caderno

O Encontro 4 é ao vivo, tem duas horas e cinco blocos, da definição do dossiê ao uso de IA na verificação.

BLOCO	TEMA	NA AULA	NESTA APOSTILA	NO CADERNO
1	O que é o dossiê e quando ele existe	Slides 4 a 8	Capítulo 1	–
2	A estrutura do Anexo II	Slides 9 a 14	Capítulo 2	E1
3	Conteúdo exigido e verificação	Slides 15 a 18	Capítulo 3	–
4	Conferência	Slides 19 a 25	Capítulos 4 a 6	E2 e E3
5	Onde a IA entra	Slides 26 a 29	Capítulo 7	E4

Sua rotina em cada bloco

1 • PREPARE

Antes do encontro

Faça a Preparação e leia o capítulo com a RDC 751/2022 aberta no artigo citado.

2 • PARTICIPE

Durante a aula

Anote em que camada do funil cada erro discutido seria retido.

3 • PRATIQUE

Depois da aula

Aplique a conferência de completude ao índice de um dossiê real da sua empresa.

DEPOIS DO ENCONTRO

Escolha um dossiê que você conhece e confira-o contra o Anexo II, item a item, como faria a fiscalização.

CAPÍTULO 1

O dossiê existe mesmo quando não é protocolado

NA AULA **Bloco 1 • slides 4 a 8** Sem exercício neste bloco

Observe a diferença entre existir e ser protocolado.

Muita empresa com produtos de Classe I e II acredita que não tem dossiê técnico, porque ninguém o pediu no protocolo. A norma diz o contrário.

A RDC 751/2022 define o dossiê técnico como o documento que descreve os elementos do produto: características, finalidade, modo de uso, conteúdo, cuidados, riscos, processo produtivo e informações adicionais (Art. 4º, XVIII). Os responsáveis legal e técnico respondem pelo que é apresentado (Art. 55).

SITUAÇÃO	CLASSES I E II	CLASSES III E IV
O dossiê vai na petição?	Não; fica com a empresa (Art. 56, § 1º)	Sim (Art. 14, II)
A Anvisa analisa antes?	Não (Art. 10, § 5º)	Sim
Pode ser pedido depois?	Sim, em averiguação (Art. 56, § 3º)	Já foi analisado

O dossiê também não precisa ser um arquivo único. Pode ser formado por referências a documentos do sistema da qualidade, desde que disponíveis para fiscalização (Art. 56, § 2º). A liberdade tem um preço: referência que não leva a nada é lacuna invisível.

MESMA ESTRUTURA PARA TODAS AS CLASSES

O Anexo II traz a mesma estrutura para as quatro classes. Na Classe I, só três itens não se aplicam: histórico global de comercialização, lista de requisitos essenciais e literatura clínica relevante.

IDEIA-CHAVE

Sem análise prévia, a conferência é toda da empresa.

Fonte: RDC Anvisa 751/2022, Arts. 4º, XVIII, 10, 14, 55, 56 e Anexo II.

CAPÍTULO 1 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

O dossiê existe mesmo quando não é protocolado

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 2

O Anexo II, capítulo a capítulo

NA AULA **Bloco 2 • slides 9 a 14** **Caderno • Exercício 1**

Observe por que o Capítulo 3 concentra a maior parte do trabalho.

O Anexo II organiza o dossiê em seis capítulos, alinhados ao índice de submissão do IMDRF para dispositivos que não são IVD.

CAPÍTULO	O QUE REÚNE
1. Administrativo	Formulários e lista de modelos, componentes e variantes
2. O produto	Descrição, embalagem, finalidade, ambiente de uso, contraindicações, histórico global
3. Segurança e desempenho	Risco, requisitos essenciais, normas, caracterização, software, biológico, esterilização, usabilidade, estabilidade
4. Clínico	Resumo da evidência clínica e literatura relevante
5. Rotulagem	Rótulos e instruções de uso
6. Fabricação	Unidades fabris, fluxograma, projeto e desenvolvimento

O Capítulo 3 tem dezesseis itens, mais que os outros cinco juntos. A segurança e o desempenho se comprovam por normas técnicas aplicáveis (Art. 57, § 1º). Pense numa seringa descartável: tem biocompatibilidade, esterilização, toxicidade residual e estabilidade, mas não tem software. O item de software não some: aparece com a justificativa de não aplicabilidade.

NOTA QUE MUDA A LEITURA

O resumo geral da evidência clínica aparece para as quatro classes, mas só se aplica quando a evidência clínica for exigida (nota 2 do Anexo II).

IDEIA-CHAVE

Silêncio parece esquecimento. Item que não se aplica aparece justificado.

Fonte: RDC Anvisa 751/2022, Arts. 57 e 58 e Anexo II.

CAPÍTULO 2 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

O Anexo II, capítulo a capítulo

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 3

O que o dossiê contém e como é verificado

NA AULA **Bloco 3 • slides 15 a 18** Sem exercício neste bloco

Observe em que momentos a Anvisa pode verificar o dossiê.

O Art. 57 diz o que o dossiê precisa conter. O Art. 10 e os artigos seguintes dizem quando e como a Anvisa pode verificar.

INCISO	CONTEÚDO
I	Descrição detalhada, funcionamento, composição e acessórios
II	Finalidade e uso, segundo o fabricante
III	Precauções, advertências, armazenamento e transporte
IV	Formas de apresentação
V	Rótulos e instruções de uso
VI	Fluxo de fabricação com as unidades fabris
VII	Segurança e desempenho pelos requisitos essenciais

A segurança e o desempenho se comprovam por normas técnicas aplicáveis, e a autoridade pode pedir informações adicionais, inclusive estudo clínico (Art. 57, §§ 1º e 2º). As informações se organizam pela classe de risco, conforme o Anexo II (Art. 58).

Quando a Anvisa verifica

- Na petição: falha documental pode levar a indeferimento sumário (Art. 10, § 4º).
- Por motivo técnico: pedido de documentos adicionais (Art. 10, § 3º).
- Na notificação: avaliações documentais ou fiscais a qualquer tempo (Art. 10, § 5º).
- Em averiguação: o dossiê pode ser solicitado (Art. 56, § 3º).
- Nas instruções de uso carregadas: avaliação a qualquer tempo (Art. 35).
- Em irregularidade: cancelamento (Art. 41).

> **O AVALIADOR PERGUNTA**
>
> A referência ao sistema da qualidade leva a um documento disponível e vigente? Cada inciso do Art. 57 tem onde ser encontrado?

CAPÍTULO 3 (CONTINUAÇÃO)

O que o dossiê contém e como é verificado

IDEIA-CHAVE

A verificação pode vir a qualquer tempo, e quem responde é a empresa.

Fonte: RDC Anvisa 751/2022, Arts. 10, 35, 41, 56, 57 e 58.

CAPÍTULO 3 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

O que o dossiê contém e como é verificado

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 4

O que reprova sem exigência

NA AULA **Bloco 4 • slides 19 a 21** **Caderno • Exercício 2**

Observe por que a conferência acontece antes do protocolo, não depois.

Muitos esperam que a Anvisa sempre emita exigência para corrigir uma falha. O Art. 10, § 4º, mostra que nem sempre é assim.

A petição com documentos ausentes, incompletos, ilegíveis ou obsoletos, sem certificado de conformidade quando aplicável ou sem evidência clínica para tecnologia ou indicação inovadora não é passível de exigência técnica. O resultado é não anuência ou indeferimento sumário.

O funil em quatro camadas

CAMADA	PERGUNTA	EXEMPLO DE FALHA
Existência	O documento está lá?	Certificado de conformidade não juntado
Integridade	Está inteiro e legível?	Página de conclusão cortada na digitalização
Vigência	É a versão certa?	Declaração vencida, norma em edição antiga
Coerência	As peças conversam?	Modelo diferente entre formulário e IFU

REGRA E LEITURA

As três primeiras camadas se conferem por regra e podem ser automatizadas. A coerência exige leitura de quem conhece o produto.

IDEIA-CHAVE

Falha documental não técnica pode encerrar a petição.

Fonte: RDC Anvisa 751/2022, Art. 10, § 4º.

CAPÍTULO 4 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

O que reprova sem exigência

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 5

Coerência entre documentos

NA AULA **Bloco 4 • slide 22** **Caderno • Exercício 3**

Observe qual divergência mexe na classificação.

A coerência é a camada que não se automatiza. É também onde mora o erro caro.

As divergências mais frequentes aparecem nos mesmos campos: nome do produto, modelos e variantes, classe e regra, finalidade, fabricante legal e versões. Imagine um oxímetro de pulso cujo formulário fala em uso hospitalar e cuja IFU fala em uso domiciliar e pediátrico. Não é detalhe de redação: muda o público, os riscos e pode mudar a regra aplicada.

- A classificação se rege pela finalidade pretendida (Art. 8º).
- Comunicação e publicidade precisam concordar com o informado à Anvisa (Art. 32).
- Erro de enquadramento em notificação é hipótese de cancelamento (Art. 41, IV).

O AVALIADOR PERGUNTA

Nome técnico, nome comercial, modelos e razão social são os mesmos no formulário, na IFU, no rótulo e no dossiê?

IDEIA-CHAVE

A finalidade comanda a classe. Divergência de finalidade é a mais grave.

Fonte: RDC Anvisa 751/2022, Arts. 8º, 32 e 41, IV.

CAPÍTULO 5 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Coerência entre documentos

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 6

Rótulo e instruções de uso

NA AULA **Bloco 4 • slides 23 a 25** **Caderno • Exercício 3**

Observe os incisos mais esquecidos e o prazo de carregamento da IFU.

Conferir rótulo é percorrer, um a um, os doze incisos do Art. 47. E o trabalho não termina na publicação.

INCISOS	INFORMAÇÃO
I e II	Fabricante legal e detentor
III e IV	Identificação e conteúdo; estéril e método
V e VI	Lote ou série; fabricação e validade
VII e VIII	Uso único; armazenamento
IX e X	Instruções especiais; advertências
XI e XII	Responsável técnico; número na Anvisa

Os achados mais comuns: trecho em inglês que sobrou do original (o idioma é o português, Art. 46, I), ausência do nome do responsável técnico, rótulo impresso antes da publicação sem o número, equipamento sem etiqueta indelével (Art. 49) e símbolos sem descrição quando não há regulamentação (Art. 46, VII).

DEPOIS DA PUBLICAÇÃO

A IFU de produto novo ou alterado é carregada no Repositório Documental em até 30 dias após a publicação (Art. 33, § 5º); alterações não reportáveis que mudem a IFU, em até 180 dias (§ 6º). A ausência pode gerar medida sanitária (Arts. 35 e 36).

IDEIA-CHAVE

O inciso XI, do responsável técnico, é o campeão de esquecimento.

Fonte: RDC Anvisa 751/2022, Arts. 33 a 36 e 46 a 49.

CAPÍTULO 6 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Rótulo e instruções de uso

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 7

IA na verificação

NA AULA **Bloco 5 • slides 26 a 29** **Caderno • Exercício 4**

Observe a trava que impede a IA de esconder divergências.

Na verificação, a IA serve para comparar e apontar divergências. Ela não produz conteúdo de dossiê, e quem decide é quem conhece o produto.

CAMADA	CONFERÊNCIA
Regra	Existência e vigência: item presente, certificado válido, prazos da IFU
Assistente com revisão	Coerência entre documentos; rótulo contra o Art. 47
Humano	Decidir se o documento atende ao item; assinar

Dois comandos

Na conferência de completude, peça que a IA compare o índice com o Anexo II em tabela, separe item ausente de item sem justificativa e não presuma documento que não esteja listado. Na conferência de coerência, peça a extração literal de seis campos por documento, a marcação DIVERGENTE e NÃO LOCALIZADO quando faltar. A trava decisiva é proibir que a IA harmonize os valores: sem ela, a resposta parece limpa e esconde a divergência.

> **O QUE NÃO SE DELEGA**
>
> A decisão de que o documento atende ao item, o julgamento da justificativa de não aplicabilidade, a conferência de cada artigo citado e a assinatura. Os responsáveis legal e técnico respondem (Art. 55).

IDEIA-CHAVE

Existência e vigência são regra; coerência é leitura, com revisão humana.

Fonte: RDC Anvisa 751/2022, Arts. 41 e 55 e Anexo II.

CAPÍTULO 7 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

IA na verificação

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 8

Glossário do módulo

Dossiê técnico

Documento que descreve os elementos do produto (Art. 4º, XVIII).

Anexo II

Estrutura do dossiê técnico, com aplicabilidade por classe.

Justificativa de não aplicabilidade

Explicação técnica de por que um item não se aplica ao produto.

Avaliação documental ou fiscal

Verificação da Anvisa a qualquer tempo, inclusive na notificação (Art. 10, § 5º).

Averiguação

Situação em que a Anvisa pode solicitar o dossiê (Art. 56, § 3º).

Indeferimento sumário

Negativa da petição sem exigência técnica, por falha documental (Art. 10, § 4º).

Funil de conferência

Existência, integridade, vigência e coerência, nessa ordem.

Repositório documental

Sistema da Anvisa para carregamento das instruções de uso (Art. 33).

Coerência

Concordância de nome, modelo, fabricante, classe e finalidade entre documentos.

Responsáveis legal e técnico

Respondem pelas informações e documentos apresentados (Art. 55).

CAPÍTULO 9

Para revisar

Responda com as suas palavras, sem consultar o texto. Depois, confira no capítulo indicado.

1. Por que o dossiê de um produto Classe I precisa existir, se não é protocolado? *(Cap. 1)*

2. Qual é a diferença entre um item ausente e um item sem justificativa de não aplicabilidade? *(Cap. 2)*

3. Em que momentos a Anvisa pode verificar um dossiê de produto notificado? *(Cap. 3)*

4. Cite três falhas que podem levar a indeferimento sumário. *(Cap. 4)*

5. Por que a divergência de finalidade é a mais grave? *(Cap. 5)*

6. O que acontece com a IFU depois da publicação? *(Cap. 6)*

7. Por que proibir a IA de harmonizar valores na conferência de coerência? *(Cap. 7)*

HSC | GLOBAL

HSC Academy • IA aplicada à regularização

Material de uso exclusivo para treinamento da HSC Global Group. É proibida a reprodução, total ou parcial, por qualquer meio, sem autorização prévia e por escrito. Todos os direitos reservados à HSC Global Group, conforme registro no INPI.

www.hscglobalgroup.com